PSB – CCA Master 1

DROIT DES SOCIETES APPROFONDI

Karine Vartanian

Année 2025 – 2026

SUPPORT DE COURS

En vertu de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal.

PARTIE I – LES MUTATIONS DE LA SOCIETE

I – LES DECISIONS DES ASSEMBLEES

A – Le droit de vote

En principe, tout associé a le droit de vote, mais il existe des exceptions (notamment dans la SA).
Ex : actions à dividende prioritaire sans droit de vote qui sont émises par une SA ou lorsque la SA autorise les statuts à exiger un nombre minimal d'actions supérieures ou égales à 10 pour avoir le droit de participer à une AGO.
De même, en principe, lors du vote, une part sociale ou une action donne droit à une voix, mais il existe des exceptions (notamment dans la SA).
Ex : actions à vote double lorsque les statuts décident que les fondateurs de la société seront prioritaires pendant un certain nombre d'années, au maximum 5 ans (dans la SA).

Il est à noter que le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les AGO et au nu-propriétaire dans les AGE.

B – L'exercice du droit de vote

Le droit de vote s'exerce, en principe, lors des assemblées ; cependant pour les sociétés qui ne sont pas des sociétés par actions, il est loisible de décider que les décisions seront prises non en assemblée, mais par consultation écrite des associés.

Lorsqu'un associé ou un actionnaire est absent, plusieurs possibilités s'offrent à lui :
- Le vote par correspondance avec un formulaire type (il s'agit d'un modèle et non d'une forme impérative) permet à l'actionnaire de voter dans **un sens favorable, défavorable ou de s'abstenir**.
- Le vote par représentation qui peut être le conjoint ou un actionnaire : permet de voter dans un **sens favorable, défavorable ou de s'abstenir**.
- Le vote par représentation sans indication du nom du mandataire (pouvoir en blanc) est toujours **favorable** aux résolutions parrainées par **le Conseil d'Administration ou le directoire** et **défavorables** aux autres résolutions.
- Le vote par visioconférence possible pour les AG de toutes les sociétés.

A NOTER :
Depuis la loi du 19 juillet 2019 sur la simplification du droit des sociétés, seuls les votes exprimés sont pris en compte, donc les abstentions, les votes blancs ou nuls sont exclus du décompte.

C – L'abus de majorité

1 – Définition

Constitue un abus de majorité la décision prise lors d'une assemblée d'actionnaires ou d'associés **contraire à l'intérêt social**, dans l'unique dessein de **favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.**
Donc 2 éléments : **violation de l'intérêt social et rupture d'égalité entre les associés ou actionnaires.**

Exemple d'un abus de majorité
Le domaine de prédilection de l'abus de majorité est l'AGO (approbation des comptes et affectation du résultat).
Lorsque les associés majoritaires décident de la mise en réserve systématique des bénéfices pendant plusieurs années voire depuis la création de la société.

2 – La sanction de l'abus de majorité

- Les associés minoritaires et/ou un dirigeant agissant au nom de la société peuvent assigner la société devant le tribunal qui apprécie souverainement le caractère abusif et peut prononcer **la nullité de la décision abusive prise, voire la nullité de l'assemblée générale** au cours de laquelle a été adoptée la résolution jugée abusive.
  Cette action se prescrit par **3 ans** à compter du jour où l'action en nullité est ouverte.

- Les associés minoritaires peuvent assigner les majoritaires pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil s'ils démontrent une faute, un préjudice et un lien de causalité. Cette action se prescrit par **5 ans** (une action pénale n'est pas exclue).

D – L'abus de minorité

1 – Définition

L'abus de minorité est un usage abusif du droit de vote de certains minoritaires.
Il s'agit d'une prise de décision **contraire à l'intérêt général de la société**, dans l'unique dessein de favoriser **les intérêts des membres de la minorité au détriment de l'assemblée des autres associés ou actionnaires.**
Donc 2 éléments : **violation de l'intérêt social et rupture de l'égalité entre les associés ou les actionnaires**.

Exemple d'un abus de minorité
Le domaine de prédilection de l'abus de minorité est l'AGE au cours de laquelle il est demandé aux associés de décider une augmentation de capital.
Les minoritaires peuvent alors plus aisément bloquer, par leur vote négatif, une augmentation de capital.

2 – La sanction de l'abus de minorité

- Il est possible, en cas de blocage, de demander au juge de désigner un mandataire *ad hoc* (désigné spécialement pour cette mission) qui représentera les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et **votera en leur nom** dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social, mais en ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des associés minoritaires.
  Le juge ne peut jamais rendre une décision valant vote.
  Cette action se prescrit par **3 ans** à compter du jour où l'action en nullité est ouverte.

- Les majoritaires peuvent assigner les minoritaires pour obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
  Cette action se prescrit par **5 ans** (une action pénale n'est pas exclue).

II – LES OPERATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

A – Les conditions relatives à une augmentation de capital par apport en nature

1 – Les décisions prises par l'AGE avant de procéder à une augmentation de capital

Avant de procéder à l'augmentation de capital, l'AGE doit lors de la réunion :

- approuver les apports ;
- décider d'augmenter le capital (les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte que celle de l'AGE sans toutefois pouvoir exiger l'unanimité des associés.
- dans le cadre de la SARL, si le nouvel associé est un tiers, il doit y avoir un agrément **à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales** ;
- dans le cadre de la SA, un agrément peut être exigé aux conditions fixées par les statuts ;
- un droit préférentiel de souscription est mis en place ou supprimé en AGE ;
- modifier les statuts.

2 – La fixation de la valeur de l'apport

- Dans le cadre de la SA, un commissaire aux apports doit être désigné **à l'unanimité des actionnaires**.
  À défaut d'accord, c'est le président du Tribunal des activités économiques (ou le tribunal de commerce) qui doit le nommer, sur décision de justice.

- Dans le cadre de la SARL ou SAS, en principe, la nomination d'un commissaire aux apports est obligatoire.
  Néanmoins, les associés peuvent être dispensés de cette expertise si les deux conditions suivantes sont réunies et si l'unanimité des associés y consent :
  - la valeur de chaque apport en nature est inférieure à 30 000 euros ;
  - la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital.

- Cet apport en nature peut être réalisé de plusieurs manières :
  - Apport en propriété : la pleine propriété du bien est transférée à la société ;
  - Apport en jouissance : le bien est mis à disposition de la société, mais l'apporteur peut le récupérer si la société disparaît ;
  - Apport en usufruit/nue propriété : la société peut utiliser le bien et en percevoir les revenus ou en être propriétaire sans toutefois pouvoir en disposer.

3 – La responsabilité de l'évaluation de l'apport

- <u>D'une part,</u> le commissaire aux apports est responsable de l'évaluation si celle-ci a été suivie par les associés pendant 5 ans.
  - Il établit et dépose son rapport au siège social, lequel doit être tenu à la disposition des actionnaires 8 jours au moins avant la date de l'AGE.
  - Le rapport doit contenir la description de chaque apport, son mode d'évaluation (il doit préciser les raisons de son choix).

- <u>D'autre part,</u> si un commissaire aux apports n'a pas été désigné ou si l'évaluation qu'il a proposée n'a pas été retenue, les dirigeants et les associés ayant souscrit à l'augmentation de capital sont solidairement et indéfiniment responsables de l'évaluation à l'égard des tiers (créanciers, partenaires commerciaux…) pendant 5 ans.

- De plus, si la valeur de l'apport en nature est surévaluée, les dirigeants et ceux qui y participent risquent une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 euros (délit de majoration frauduleuse des apports en nature).

B – Les conditions relatives à une augmentation du capital par apport en numéraire

1 – Les conditions de forme

a – Dans la SARL

- Préalablement à une augmentation de capital par apport en numéraire, **le capital ancien doit être entièrement libéré.**
- La libération du capital en numéraire **peut être limitée au ¼ de l'apport** (le solde étant réglé dans les 5 ans) ; **alors qu'à la constitution de la société, la libération doit porter au moins sur 1/5 du capital souscrit.**
- Lors d'une augmentation de capital en numéraire, le CAC de la société doit être informé et dresse un rapport spécial en cas de suppression du droit préférentiel de souscription.
- L'AGE est compétente pour décider d'une telle augmentation de capital.
  Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte que celle de l'AGE sans toutefois pouvoir exiger l'unanimité des associés.
  Exception à l'interdiction de l'unanimité : **l'accord unanime des associés** est requis lorsque l'augmentation de capital entraîne une majoration de la valeur nominale des parts sociales.

b – Dans la SA

- La SA ne peut émettre de nouvelles actions en numéraire que si son capital ancien est entièrement libéré.
- L'AGE est en principe compétente sur rapport du Conseil d'administration ou du directoire.
- L'AGE se prononce au vu d'un rapport établi par le CAC.
- La libération du capital en numéraire **peut être réduite au ¼ de l'apport** (le solde étant réglé dans les 5 ans) ; **alors qu'à la constitution de la société, la libération doit porter au moins sur la moitié du capital souscrit.**
- Lors de toute décision d'augmentation du capital, l'AGE doit, sous peine de nullité, se prononcer sur un projet de résolution (sans nécessité d'y donner suite) tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise.

2 – Le droit préférentiel de souscription (DPS)

a – Définition et justification

Définition : En cas d'augmentation du capital en numéraire, les actionnaires en place ont **un droit de priorité pour souscrire aux actions nouvelles, proportionnellement au montant de leurs actions.**

Le droit préférentiel de souscription se justifie par sa fonction **égalitaire**, afin qu'un actionnaire ou un tiers ne puisse bouleverser l'équilibre initial de la société.
Pendant la durée de la souscription, ce droit est cessible.

b – Suppression

- **La loi pose le principe du droit préférentiel de souscription** et **toute clause contraire insérée dans les statuts est réputée non écrite.** Cette sanction civile est complétée par une sanction pénale à l'encontre des dirigeants sociaux qui n'auront pas fait bénéficier les actionnaires de leur droit de préférence.

- Par exception, l'AGE peut en décider la suppression soit au profit de bénéficiaires dénommés soit sans indication de nom des bénéficiaires.

- La suppression du droit préférentiel de souscription est opportune lorsqu'une société en difficulté peut être sauvée par un tiers qui apportera son concours en participant à l'augmentation de capital qui lui sera réservée.

c – Renonciation

Les actionnaires peuvent renoncer au DPS individuellement avec indication d'un ou plusieurs bénéficiaires ou sans indication de nom. Ils ont un délai qui est généralement prévu dans les statuts.

d – Cession

Plutôt que de renoncer au DPS, les actionnaires préfèrent le céder (vendre) en totalité ou en partie.
La valeur du DPS dépend de la loi du marché, même s'il existe des techniques pour calculer cette valeur.

e – Les rompus

Lors de différentes opérations sur titres, quand il n'est pas possible d'attribuer un nombre entier d'actions nouvelles pour chaque action ancienne, les actionnaires peuvent être obligés d'acheter ou de vendre des actions qui ne seront pas entières après augmentation, appelés des **rompus** (demi-action).

Dans certains cas, les actionnaires ne peuvent pas négocier les droits formant rompus et c'est la société qui les rachète.

3 – La souscription à titre irréductible et réductible

- La souscription à titre irréductible signifie que les actionnaires doivent se limiter à leur droit préférentiel de souscription.
- La souscription à titre réductible signifie que les actionnaires volontaires peuvent souscrire un nombre supérieur d'actions afin que l'augmentation de capital soit totalement souscrite.
  Celle-ci n'est possible que si l'AGE l'a expressément prévue.

C – Les conditions relatives à une augmentation du capital par incorporation des réserves

C'est la société elle-même qui "apporte" les fonds pour les intégrer à son capital social.

Les réserves correspondent aux bénéfices qui ont été réalisés par la société, pendant une ou plusieurs années précédant l'augmentation de capital et qui n'ont pas été distribués aux associés.

Plutôt que de procéder à une **distribution de dividendes**, l'entreprise préfère conserver ses bénéfices afin d'améliorer la situation de ses fonds propres et les incorpore au capital social.

- Les règles concernant la décision d'augmentation par incorporation des réserves varient selon le type de société.
  - **Décision d'augmentation de capital en SARL ou SA** : bien qu'il s'agisse d'une décision qui modifie les statuts une AGE n'est pas nécessaire, une AGO suffit.
  - **Décision d'augmentation de capital en SAS** : les modalités de décision doivent être prévues dans les statuts.
  - Cette augmentation ne nécessite **pas la présence d'un CAC** car il n'y a pas d'apports nouveaux donc pas de vérification de la valeur des apports.

- L'augmentation de capital par incorporation des réserves peut se faire de l'une des manières suivantes :
    - augmentation de la valeur nominale des titres sociaux ;
    - émission de nouveaux titres répartis entre les associés aux associés au prorata de leur participation actuelle au capital social.

Quelle que soit l'option choisie, l'augmentation de capital par incorporation des réserves nécessite que le capital social ancien soit entièrement libéré.

D – Les conditions relatives à une augmentation du capital par compensation des créances

L'augmentation de capital social par compensation de créances suppose qu'un créancier **détienne une créance sur la société**. Il peut ainsi s'agir :

- d'un associé titulaire d'une créance de compte-courant ;
- d'un banquier ;
- ou encore d'un partenaire commercial ;
- d'un fournisseur….

Pour mener une augmentation de capital par compensation de créance, cette dernière doit être **liquide** (évaluation en numéraire précise) et **exigible** (est doit être échue).

Cette technique permet d'**augmenter le capital sans apporter de nouveaux fonds**.
Il y a une **réduction des dettes de la société**, donc une augmentation **des capitaux propres**.

- L'augmentation de capital par compensation des créances peut se faire de l'une des manières suivantes :
    - augmentation de la valeur nominale des titres sociaux ;
    - émission de nouveaux titres répartis entre les associés aux associés au prorata de leur participation actuelle au capital social.

E – La réduction du capital social

1 – La société a réalisé des pertes

Les pertes comptables viennent en diminution des capitaux propres (capital social + réserve légale + réserves ordinaires) : on peut les faire disparaître en les imputant sur les réserves, y compris sur la réserve légale, qui se trouvent réduites d'autant.

Lorsque les réserves sont épuisées, les pertes entament le capital social, les capitaux propres *(c'est-à-dire l'actif net)* devenant inférieurs au montant du capital social.
Si l'on veut faire coïncider capitaux propres et capital social, il faut soit une réduction du nominal des actions soit une réduction du nombre des actions.

À l'occasion de cette réduction, les actionnaires doivent être traités de façon égale, ainsi ce sont toutes les actions qui souffriront de la réduction de capital.

Les créanciers ne peuvent pas s'opposer à la réduction du capital motivée par des pertes.

2 – La société est prospère

Dans les sociétés prospères, la réduction de capital est plus rare mais demeure possible.
Lorsque le capital social est trop important par rapport au volume d'activité ou aux besoins de trésorerie, il peut être souhaitable de le réduire, essentiellement comme moyen de dispenser les actionnaires de verser la partie non libérée des actions qu'ils ont souscrites.

Les créanciers sociaux qui voient leur gage amputé par la réduction de capital, ont un **droit d'opposition** devant le tribunal de commerce s'ils estiment leur créance en danger.
Le tribunal peut alors :
- soit rejeter l'opposition ;
- soit ordonner la constitution de garanties supplémentaires ;
- soit ordonner le remboursement immédiat des créances ;

3 – Annulation des titres sociaux

Lorsqu'un associé veut se retirer de la société et qu'il n'y pas de repreneur de ses parts soit volontairement, soit involontairement, il faut alors procéder à une réduction du capital social par le rachat des titres par la société et l'annulation des titres appartenant à l'associé qui quitte la société.

F – L'opération dite « coup d'accordéon »

Il n'est pas rare d'associer une réduction et une augmentation de capital social, c'est ce qu'on appelle le **« coup d'accordéon** ».
Lorsqu'une société en difficulté intègre un nouveau partenaire qui consent à lui apporter de l'argent frais, ce nouveau partenaire impose généralement comme condition une **réduction de capital à zéro** qui fasse disparaître les pertes suivies par **l'augmentation de capital**.
Le capital ramené à zéro élimine les actionnaires anciens, sauf s'ils font jouer leur droit préférentiel de souscription.
Le plus souvent cependant, **l'entrée de nouveaux actionnaires s'accompagne d'une suppression du droit préférentiel de souscription des autres actionnaires décidée en AGE.**

Cette opération a été validée par la Cour de Cassation si elle est décidée en AGE et dans l'intérêt de la société.

La Cour de Cassation a justifié sa position par le fait que **les actionnaires ont l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports.**

CAS PRATIQUE

Le capital de la SA *Cluedo* est de 200 000 euros. Il est représenté par 2 000 actions au nominal de 100 euros, ainsi réparties :

- Colonel Moutarde : 600 titres ;
- Professeur Violet : 400 titres ;
- Mme Leblanc : 300 titres ;
- Melle Rose : 300 titres ;
- Mme Pervenche : 150 titres ;
- Docteur Marron : 150 titres ;
- Révérend Olive : 60 titres ;
- Mme Soleil : 40 titres ;

La société décide d'augmenter de 50 % son capital par apports en numéraire.

1 – Combien y a-t-il de nouveaux titres à souscrire ?
2 – Quel est le nombre d'actions que peuvent souscrire les actionnaires à titre irréductible ?

Tous les actionnaires n'exercent pas leur droit de préférence

- Professeur Violet renonce individuellement en faveur du Colonel Moutarde ; et Mme Leblanc en faveur du docteur Marron ;
- Révérend Olive renonce individuellement sans indication de bénéficiaire ;

Le Colonel Moutarde et Melle Rose sont prêts à souscrire à titre réductible toutes les actions restant disponibles.

3 – Colonel Moutarde et le docteur Marron peuvent-ils bénéficier de la renonciation du Professeur Violet et de Mme Leblanc ?
4 – Le Colonel Moutarde et Melle Rose peuvent-ils souscrire les titres du Révérend Olive ?
5 – Faites un récapitulatif des titres de chaque associé en complétant le tableau suivant.

	Actions détenues avant opération	Répartition en %	Actions acquises à titre irréductible	Actions acquises à titre réductible nominatives	Actions acquises à titre réductible sans indication du nom	Actions détenues après opération	Répartition finale en %
Colonel Moutarde							
Professeur Violet							
Mme Leblanc							
Melle Rose							
Mme Pervenche							
Docteur Marron							
Révérend Olive							
Mme Soleil							

III – LE CONTROLE DE SOCIETES

A – Les différentes situations de contrôle

La notion de contrôle renvoie à l'étendue du pouvoir de domination exercé par une personne physique ou morale sur une autre.
Le contrôle est défini à l'article L. 233-3 du Code de commerce.

- **Le contrôle de droit** est celui exercé par une société détenant directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité absolue des droits de vote dans les assemblées générales d'une autre, ou par une société disposant seule de la majorité des droits de vote dans l'autre en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
- **Le contrôle de fait** est caractérisé lorsqu'une société détermine dans les faits, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une autre société ou lorsque, étant associée ou actionnaire de cette même société, elle dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de celle-ci ;
- **Le contrôle présumé** résulte de la détention directe ou indirecte, par une entreprise, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 %, tandis qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;
- **Le contrôle conjoint** existe lorsque deux ou plusieurs personnes agissant de concert déterminent les décisions prises en assemblée générale d'une autre société ;

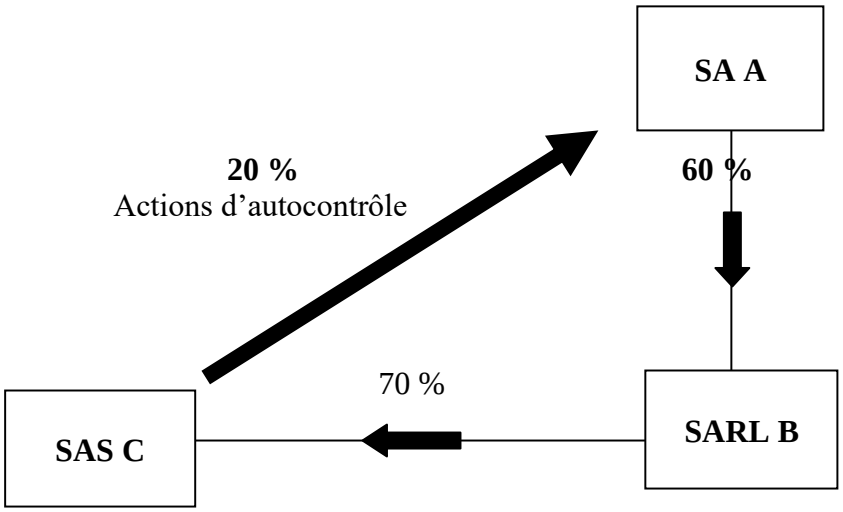
B – L'autocontrôle

Il y a autocontrôle dans la situation par laquelle **une filiale détient une participation au sein de la société mère qui la contrôle**. Il en découle alors que la société mère se trouve indirectement titulaire de ses propres actions ou tout du moins, elle peut indirectement assurer son propre contrôle.
Les parts ou actions détenues dans la **société mère** par les sociétés contrôlées sont dites parts ou actions d'autocontrôle.

Dans ce cas, les **droits de vote accordés à la filiale** s'analysent comme « acquis » à la société mère qui **peut aisément donner des directives à sa filiale ne disposant pas de son entière autonomie**.
Cette situation biaise l'équilibre de l'actionnariat en ne laissant que peu de place pour que les autres associés puissent peser dans les décisions.

En conséquence, l'article L. 233-31 du Code de commerce, supprime totalement le droit de vote attaché aux parts ou actions d'autocontrôle.
On ne tient pas compte non plus de ce droit pour le calcul du quorum.
Cependant, le droit aux dividendes subsiste ainsi que les autres droits.

SITUATION D'AUTOCONTROLE



-

C – Les participations réciproques ou croisées

Définition de la participation : une société qui possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 % d'une autre société est considérée comme détenant une participation dans ladite société.

Le législateur est intervenu afin d'éviter que par le jeu des participations réciproques, les sociétés parties prenantes puissent organiser des ententes illicites et contrôler l'actionnariat.

❖ Participations réciproques entre sociétés par actions (SA, SCA, SAS, SASU) :

1ère situation :

8 %

SA 1 ⟶ SA 2

SA 1 ⟵ SA 2

5 %

Participation réciproque possible

2ème situation :

10 %

SA 1 ⟶ SA 2

SA 1 ⟵ SA 2

10 %

Participation réciproque possible

3ème situation :

15 %

SA 1 ⟶ SA 2

Participation de la SA 2 dans la SA 1 impossible

4ème situation :

12 %

SA 1 ⟶ SA 2

SA 1 ⟵ SA 2

3 %

Participation réciproque impossible

La SA 2 doit céder ses titres dans un délai d'un an.
Dans l'attente, les droits de vote de la SA 2 dans la SA 1 sont supprimés.

5ème situation :

15 %

SA 1 ⟶ SA 2

SA 1 ⟵ SA 2

15 %

Participation réciproque impossible

La SA 1 et la SA 2 doivent réduire leur participation à 10 %
Dans l'attente, les droits de vote supérieurs à 10 % sont supprimés.

❖ Participations réciproques entre une société par actions et une société d'un autre type (SARL, SNC, SCS) :

1ère situation :

8 %

SA 1 ⟶ SARL 2

SA 1 ⟵ SARL 2

5 %

Participation réciproque possible

2ème situation :

10 %

SA 1 ⟶ SARL 2

SA 1 ⟵ SARL 2

10 %

Participation réciproque possible

3ème situation :

15 %

SA 1 ⟶ SARL 2

Participation de la SARL 2 dans la SA 1 impossible

4ème situation :

12 %

SA 1 ⟶ SARL 2

SA 1 ⟵ SARL 2

3 %

Participation réciproque impossible

La SARL 2 doit céder ses titres dans un délai d'un an.
Dans l'attente, les droits de vote de la SARL 2 dans la SA 1 sont supprimés.

5ème situation :

8 %

SA 1 ⟶ SARL 2

SA 1 ⟵ SARL 2

15 %

Participation réciproque impossible

La SARL 2 doit céder 5 % de ses titres
Dans l'attente, les droits de vote de la SARL supérieurs à 10 % sont supprimés.

6ème situation :

15 %

SA 1 ⟶ SARL 2

SA 1 ⟵ SARL 2

15 %

Participation réciproque impossible

La SA et la SARL doivent céder 5 % de leurs titres
Dans l'attente, les droits de vote de la SA et de la SARL supérieurs à 10 % sont supprimés.

CAS PRATIQUE

Monsieur Polidori a créé une fabrique de carrelages à Salernes, actuellement sous la forme d'une SA dénommée : *TS*
L'expansion de l'entreprise permet à cette société de jouer actuellement le rôle de société mère auprès de diverses sociétés.

- La SA TS détient 75 % de la SA Poli ;
- La SA TS détient 60 % de la SA Dori ;
- La SA Poli détient 60 % de la SA TA ;
- La SA Dori détient 30 % de la SA TA ;
- La SA Dori détient 60 % de la SAS C+ ;
- La SAS C+ détient 15 % de la SA TS.

1 – Quelles sont les filiales et participations au sein du groupe ?
2 – Qui contrôle la SA TA ?
3 – Existe-t-il dans le groupe une (ou plusieurs) situation(s) d'autocontrôle ? Si oui, quelle en est la conséquence ?
4 – La SA TA peut-elle prendre une participation de 15 % dans le capital de la SA Poli ?

V – LA RESTRUCTURATION DES SOCIETES

A – La fusion

Il s'agit de l'opération par laquelle une société est créée par l'apport du patrimoine de deux sociétés.
Elle peut résulter :

- soit de la création d'une société nouvelle par les sociétés existantes ;
- soit de l'absorption d'une société par une autre.

La société absorbée est dissoute et radiée du Registre National des Entreprises (RNE), en revanche il n'y a **pas de liquidation** car son patrimoine est entièrement transmis à la société absorbante, dans l'état où il se trouve. Donc, la société absorbante prend en charge le passif de la société absorbée.

Les associés de la société qui disparaît deviennent associés de la société absorbante.

Les associés de la société absorbée doivent recevoir des parts ou des actions de la société absorbante selon la procédure de **la parité d'échange** qui représente **le nombre d'actions de la société absorbée qu'il convient** d'avoir pour obtenir **une action nouvelle** dans la société absorbante.

Il existe **des rompus** lorsqu'à la suite d'une opération de fusion, certaines actions se trouvent divisées, or il n'existe pas de demi-action. Donc soit une action est annulée avant la fusion soit une autre action est achetée.

Lorsqu'il s'agit de l'absorption d'une SA ou d'une SARL, le président du tribunal de commerce désigne impérativement, à la demande des deux sociétés parties à l'opération, **un commissaire à la fusion** qui doit établir un rapport sur les modalités de la fusion et un rapport sur la valeur des apports en nature. Ces rapports sont ensuite présentés aux associés ou actionnaires.

Il y a ensuite la convocation de **l'AGE 15 jours avant la réunion** puis la délibération sur la fusion, il est décidé à cette occasion de sa date d'effet.

De nouveaux statuts sont rédigés et les parts ou actions sont distribuées en fonction de la **parité d'échange.**

On procède à la nomination des premiers administrateurs le cas échéant, et du ou des commissaires aux comptes.

Enfin, il faut respecter les formalités de publicité : avis de fusion au BODACC, dépôt à l'INPI et inscription au Registre National des Entreprises (RNE)

A NOTER :
Une procédure simplifiée s'applique en cas de fusion-absorption réalisée **entre une société mère et sa filiale détenue à au 90 %** (entre SA ou SAS et entre SARL et entre SA/SAS et SARL)

B – La scission

Elle se réalise par le partage du patrimoine d'une société entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.
La scission entraîne la dissolution de la société sans liquidation ; il y a transmission universelle du patrimoine de la société scindée aux sociétés bénéficiaires.

Le système de l'attribution des titres sociaux aux associés de la société scindée est le même qu'en cas de société absorbée.

En cas de scission d'une société par actions ou d'une SARL, le président du tribunal de commerce désigne un ou plusieurs commissaires à la scission avec mission de présenter aux associés des deux sociétés un rapport sur les modalités de la scission et un rapport sur la valeur des apports en nature.

A NOTER :
La présence du commissaire à la scission est écartée dans deux cas :
- lorsque la scission n'introduit pas d'autres apports que ceux de la société scindée ;
- lorsque les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.

Les sociétés participant à cette opération doivent respecter les dispositions légales :
- ✓ Elaboration d'un projet ;
- ✓ Désignation en justice d'un commissaire aux comptes pour procéder à l'évaluation des apports ;
- ✓ Réunion d'une AGE ;
- ✓ Formalités de publicité.

C – L'apport partiel d'actifs

Il s'agit de l'apport d'une partie des actifs d'une société à une autre société, nouvelle ou déjà créée et reçoit en contrepartie des parts ou des actions de la société bénéficiaire de l'apport.
L'apport partiel d'actif d'une partie de ses éléments d'actif concerne généralement une branche autonome d'activité à laquelle on confère des biens meubles ou immeubles (filialisation d'une branche d'activités de l'entreprise).

L'apport partiel d'actif n'est pas un apport en nature pur et simple car il porte sur un ensemble de biens composant la branche d'activité et il est recommandé de le soumettre aux dispositions légales applicables en cas de scission.

A NOTER :
Une procédure simplifiée lorsque l'apport partiel d'actif est réalisé entre une société mère et sa filiale **détenue à 100 %** (que la cession d'actif ait lieu envers la filiale ou envers la société-mère).

REMARQUE :
Les créanciers des sociétés désireuses de procéder à ces opérations peuvent former opposition **dans un délai de 30 jours** à compter de la dernière formalité de publicité du projet.
Le tribunal de commerce décide du sort à donner à cette opposition :

- soit il rejette l'opposition ;
- soit il prononce une ordonnance de paiement de la créance ;
- soit il prononce une ordonnance de constitution de garanties**.**

CAS PRATIQUE

Calculer la parité d'échange dans l'opération de fusion envisagée ci-dessous et l'augmentation de capital correspondante de la société absorbante.

- La société A (absorbante) a un capital social de 1 000 000 euros divisé en 10 000 actions de 100 euros de nominal ; son actif net (valeur réelle) est de 2 000 000 d'euros.
- La société B (absorbée) a un capital social de 1 000 000 d'euros divisé en 10 000 actions de 100 euros de nominal ; son actif net (valeur réelle) est de 1 000 000 d'euros.

VI – LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

En vertu de l'article 1844-3 du Code civil : « *La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle* ».
En conséquence, la société n'est pas tenue d'établir des comptes de clôture lors de la transformation de la structure en une autre forme.

Nous retiendrons **deux types de transformation**, sachant que l'ensemble des transformations de société d'une forme juridique en une autre, doit répondre globalement aux mêmes critères.

A – Transformation d'une SARL en SA

Une SA dispose d'une grande souplesse de financement en pouvant faire Appel Public à l'Epargne et émettre des titres sur le marché, il peut donc s'avérer judicieux pour une SARL dont l'activité est en pleine expansion de se transformer en SA pour obtenir plus de capitaux.

La transformation d'une SARL en SA est obligatoire lorsque la SARL veut exercer une activité réservée aux SA (banque, assurance, société à objet sportif…) ou lorsque la SARL compte plus de 100 associés (délai de 2 ans pour se transformer ou baisse du nombre d'associés sinon dissolution).

Au moment de la transformation, la SARL doit présenter toutes les caractéristiques essentielles d'une SA à savoir :

- capital à 37 000 euros ;
- 2 actionnaires minimum pour les sociétés non cotées et 7 actionnaires minimum pour les sociétés cotées.

Un rapport sur la situation de la société doit être établi par un CAC (il peut s'agir du CAC de la SARL ou un autre nommé par le gérant ou l'AG).

L'AGE doit être réunie et la décision de transformer la SARL doit être prise à la majorité qualifiée des 2/3.
Par exception, cette transformation peut être décidée par des associés représentant **la majorité (absolue) des parts sociales** si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros.

Puis les formalités de publicité devront être accomplies.

REMARQUE :

- La transformation d'une SARL en SNC, en SCS ou en SCA exige **l'accord unanime des associés** ;
- La nationalité d'une société ne peut être modifiée qu'à **l'unanimité** des associés.

B – Transformation d'une SA en une autre structure juridique

La transformation n'est possible qu'à deux conditions :

- il faut avoir établi et approuver les bilans **des deux premiers exercices** ;
- il faut que la SA soit immatriculée au Registre National des Entreprises (RNE) depuis 2 ans au moins.

La décision de transformation ne peut être prise par l'AGE qu'après le rapport du CAC attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Les formalités de publicité relatives à la transformation devront être accomplies.

C – Le transfert du siège social

1 – Le transfert du siège social d'une SARL

- En principe, la décision devrait être prise par les associés réunis en AGE dans la mesure où le transfert du siège constitue une modification des statuts.
  Les formalités de publicité doivent être accomplies dans le mois qui suit la décision de transfert afin que celui-ci soit opposable aux tiers.

- Cependant, le gérant d'une SARL a le pouvoir de transférer le siège de la société **n'importe où en France** sans réunion de l'AGE, sous réserve que cette décision soit ratifiée par les associés postérieurement en AGO.
- **En cas de non ratification**, la décision du gérant deviendrait **caduque.**

2 – Le transfert du siège social d'une SA

- Le transfert du siège social est en principe décidé à l'issue d'une AGE dans les conditions de vote prévues pour la modification des statuts.
- Cependant, le conseil d'administration ou le directoire peut également prendre cette décision, sous réserve de sa ratification par l'AGE suivante (sauf décision contraire dans les statuts).
- **En cas de non ratification**, la décision du conseil d'administration ou du directoire deviendrait **caduque**.

3 – Le transfert du siège social d'une SAS

La loi n'impose aucune décision collective concernant le transfert du siège social.
Les statuts peuvent donc la soumettre à la compétence de l'organe de leur choix : le président, le conseil de direction...

PARTIE II – L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE

I – LA PREVENTION DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

A – Les obligations comptables de l'entreprise

Toutes les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles ou d'entreprises sociétaires (à objet civil ou commercial) sont astreintes à la tenue d'une comptabilité (même allégée).
Cette comptabilité permet de déterminer la valeur du patrimoine de l'entreprise et de mesurer les fluctuations de l'activité.
Les obligations à la charge des entreprises sont plus ou moins lourdes en fonction de leur structure juridique, mais également en fonction du volume de leur activité.

B - La procédure d'alerte du commissaire aux comptes

La procédure d'alerte est divisée en deux phases :

- La demande d'explications : elle va s'adresser au dirigeant (gérant, président du conseil d'administration ou du directoire) de la société afin d'obtenir les informations et les explications sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
  Le dirigeant dispose alors d'un délai **de 15 jours** pour y répondre.
  Dans sa réponse, ce dernier doit donner une analyse de la situation et proposer des solutions afin de pallier les difficultés de la société.

- Un rapport à l'assemblée : si les réponses fournies par le dirigeant ne semblent pas être en mesure de redresser la situation de l'entreprise aux yeux du CAC, ce dernier peut demander à ce qu'une assemblée générale délibère sur la situation de l'entreprise aux vues des faits relevés.
  L'AG pourra proposer des réponses et des solutions dans son rapport.
  Puis, elle **délibère sur le rapport du CAC.**

- Si les réponses apportées ne sont pas suffisantes afin d'assurer la continuité de l'exploitation, **le CAC informe le Président du tribunal de commerce** de ses démarches et lui communique le résultat de ses investigations.

II – LES PROCEDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE

A NOTER :
Depuis le 1er janvier 2025, quels que soient le statut et l'activité du débiteur, les **Tribunaux des Activités Economiques** ont compétence pour statuer sur :

- les **procédures d'alerte** et les **procédures amiables** ;
- les **procédures collectives** ;
- les **actions et contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire** du débiteur

Les **Tribunaux des Activités Economiques remplacent les tribunaux de commerce dans 12 villes dont Paris, Lyon et Marseille.**

A – La notion d'entreprise en difficulté

- **Lorsque la situation de l'entreprise en difficulté n'est pas irrémédiablement compromise**, certaines procédures amiables ou judiciaires peuvent être envisagées :
- La procédure de mandat ad hoc (traitement amiable) ;
- la procédure de conciliation (traitement amiable) ;
- la procédure de sauvegarde (traitement judiciaire) ;
- la procédure de redressement judiciaire (traitement judiciaire).

- **En cas de situation irrémédiablement compromise de l'entreprise**
- les procédures de liquidation judiciaire (classique ou simplifiée) organisent la vente des actifs de la société afin de payer ses créanciers selon un ordre de préférence.

B – Le traitement amiable des difficultés de l'entreprise

1 – Le mandat ad hoc

A l'initiative du chef d'entreprise, le mandat ad hoc est une **procédure confidentielle** s'adressant aux entreprises en difficulté qui ne sont **pas en état de cessation des paiements**.

Elle est destinée à résoudre les difficultés avec l'aide d'un **mandataire judiciaire** (tiers à l'entreprise) désigné par le Président du Tribunal de commerce/Tribunal des Activités Economiques qui définit sa mission.
Cependant, le dirigeant ou l'entrepreneur individuel peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc au président du tribunal.
La désignation du mandataire ad hoc n'est pas publiée.

Il est chargé de **trouver un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers.**

Les intérêts de cette procédure sont multiples : la confidentialité, la souplesse, l'absence de formalisme, absence de réglementation pour s'adapter le plus possible aux besoins d'un cas particulier.

2 – La procédure de conciliation

La procédure de conciliation s'applique à toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale ou artisanale.
L'entreprise doit éprouver une difficulté **juridique, économique ou financière** avérée ou prévisible.

L'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements ou la cessation des paiements est récente : l'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements **depuis plus de 45 jours**.

Seul le chef d'entreprise peut demander la conciliation et le Président du Tribunal désigne alors un **conciliateur**, que le débiteur (le dirigeant de l'entreprise en difficulté) peut récuser, en proposant une autre personne.

Le conciliateur a pour mission **de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers**.
Il doit faire des propositions sur la sauvegarde de l'entreprise et le maintien des emplois.

La durée de la mission du conciliateur ne peut excéder **4 mois,** elle peut être prorogée **d'1 mois**.

Lors de la procédure, le chef d'entreprise **conserve la direction de son entreprise**, il n'est pas démis de ses fonctions et a **pour mission d'informer, d'échanger et de trouver des solutions avec le conciliateur et les créanciers**, tout en poursuivant sa gestion.

La procédure est confidentielle sauf si le dirigeant et /ou les créanciers demandent son homologation.
Pour homologuer l'accord de conciliation, le juge doit vérifier que les engagements réciproques sont de nature à assurer la pérennité de l'entreprise, et que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Les poursuites individuelles des créanciers qui sont parties à l'accord **sont suspendues** pendant la durée de celui-ci.
L'homologation permet aux créanciers signataires de l'accord de bénéficier du privilège de conciliation, à savoir que le créancier jouira ainsi **d'une priorité de remboursement.**

Puis, l'accord de conciliation homologué (validé) est déposé au greffe du tribunal des activités économiques ou du tribunal de commerce.
Il permet d'obtenir :

- des remises de dettes ;
- des rééchelonnements ;
- des moratoires ;
- l'obtention de crédits….

C – Le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise

1 – L'ouverture de la procédure de sauvegarde des entreprises

Ouverte à l'initiative du chef d'entreprise, la procédure de sauvegarde s'adresse aux entreprises rencontrant **des difficultés insurmontables**, qui ne sont pas cependant **en état de cessation des paiements.**

2 – La période d'observation

Pour inciter un dirigeant de **l'intérêt de la procédure de sauvegarde**, il bénéficie **d'une protection**, en ce qui concerne les responsabilités et sanctions qu'il encourt et il est maintenu à la direction de ses affaires.

La procédure débute par **un jugement ouvrant une période d'observation** (6 mois, renouvelable une fois).

A compter du jugement d'ouverture **le passif antérieur du débiteur est gelé** (interdictions des paiements, arrêt des intérêts en cours...), l'entreprise est en période d'observation.
La période d'observation a pour but notamment d'effectuer :

- un diagnostic économique et social de l'entreprise ;
- un inventaire du patrimoine du débiteur.

En outre, la période d'observation ne permet pas **la cession d'immeubles et tous les autres actes de disposition étrangers à la gestion courante** de l'entreprise sauf à titre exceptionnel et soumis à l'autorisation préalable du juge, qui en appréciera l'opportunité, sous peine de nullité.

3 – Le traitement des difficultés : la procédure de sauvegarde classique

Une fois les comptes du débiteur certifiés par un expert-comptable ou par un Commissaire aux comptes, selon la taille de l'entreprise, **certains créanciers sont réunis en comités**.

La loi distingue **deux comités, l'un regroupant les banques, l'autre les principaux fournisseurs.**

- Dans un **délai de 2 mois, renouvelable une fois**, à dater de la constitution de ces deux comités, le débiteur doit faire des propositions afin de construire un programme de remboursement.

- **Dans les 30 jours de la transmission des propositions**, chaque comité se prononce dans les conditions prévues par les textes.
- L'adoption des propositions du débiteur exige dans chaque comité l'accord de **la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers des créances de l'ensemble des membres du comité.**

La procédure de sauvegarde doit s'achever par **un jugement arrêtant un plan de sauvegarde.**
Le plan adopté par le tribunal qui ne peut excéder **10 ans**, définit les modalités économiques, sociales et financières pour la poursuite de l'activité.
L'exécution se fait sous le contrôle du Commissaire à l'exécution du plan, mais le plan peut être modifié à la demande du débiteur.

La fin d'exécution du plan est constatée par le tribunal.

A NOTER :
La procédure de sauvegarde peut aboutir sur :

- l'élaboration d'un plan de sauvegarde ;
- la conversion de la procédure en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
- la clôture de la procédure de sauvegarde du fait de la disparition des difficultés pendant la période d'observation.

4 – Le traitement des difficultés : la procédure de sauvegarde accélérée

Pour bénéficier d'une sauvegarde accélérée, l'entreprise doit être engagée dans **une procédure de conciliation en cours.**

La sauvegarde accélérée suppose que le plan de sauvegarde soit arrêté par le tribunal dans **les 3 mois** à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

En cas d'échec, le tribunal met fin à la procédure.

Aucune passerelle, aucune conversion vers un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire ne sont possibles.

D – L'état de cessation des paiements et ses conséquences

1 – La cessation de paiement

a. La notion de cessation de paiement

L'actif disponible correspond à tout ce qui peut être transformé en liquidités immédiatement ou à très court terme (quelques jours seulement) sans rendre impossible la poursuite de l'entreprise (des biens qui seraient vendus par exemple).

Le passif exigible est constitué par l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides (au montant déterminé) : factures arrivées à échéance, salaires à verser, etc.

Si l'entreprise bénéficie de réserves de crédit ou obtient un délai de paiement de la part de ses créanciers lui permettant de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle n'est pas en cessation des paiements.

Donc l'état de cessation des paiements reflète la situation dans laquelle la société est dans l'impossibilité de régler son passif avec son actif disponible.

b. L'initiative de la déclaration de cessation des paiements (dépôt de bilan)

Lorsqu'une entreprise se trouve en situation de cessation des paiements, elle doit effectuer une déclaration de cessation des paiements, appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal.
La déclaration de cessation de paiements est ouverte aux professionnels suivants :

- commerçant ;
- artisan ;
- agriculteur ;
- micro-entrepreneur ;
- personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale) ;
- personne morale de droit privé (société, association).

Seul le représentant légal de l'entreprise ou le débiteur personne physique, est habilité à effectuer une déclaration de cessation de paiements.

c. La procédure de déclaration de cessation des paiements

La déclaration de cessation des paiements doit être déposée au greffe du tribunal, dans un **délai maximum de 45 jours** suivant la date de cessation des paiements :

Le dirigeant ou le débiteur personne physique qui omet **sciemment** de déclarer la cessation des paiements encourt des sanctions, notamment une interdiction de gérer, mais également des sanctions pénales.

2 – Le redressement judiciaire

a. La période d'observation

La procédure de redressement judiciaire commence par une **période d'observation de 6 mois maximum**, renouvelable, sans pouvoir dépasser **18 mois**. Pendant cette phase, un bilan économique et social est réalisé.

- Le tribunal désigne **le juge-commissaire** mais aussi **2 mandataires de justice** :
  - **un mandataire judiciaire** qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ;
  - **un administrateur judiciaire** chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister dans ses actes de gestion.
    Le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés **est inférieur à 20** et dont le chiffre d'affaires hors taxes **est inférieur à 3 millions d'euros**.

L'ouverture de la procédure entraîne **la suspension des poursuites** : les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice ni procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues.
Elle arrête aussi le cours de la plupart des intérêts et des majorations.
Les créanciers antérieurs (dont la créance est née avant le jugement d'ouverture) doivent déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans un délai **de 2 mois** suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Pendant la période d'observation, **l'activité est poursuivie** ; cette poursuite permet de maintenir la vie de l'entreprise tant qu'il est procédé à la recherche de solutions et à la présentation d'un plan de redressement.

Pendant la période d'observation, **seuls les licenciements économiques ayant un caractère urgent**, **indispensable et inévitable peuvent être prononcés.**

b. La mise en place du plan de redressement judiciaire

Le plan de redressement est destiné à permettre **la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.**

- La période d'observation se termine donc par l'une des actions suivantes :

  - **La mise en place d'un plan de redressement, limité à 10 ans**, si l'entreprise est viable.
    Ce plan prévoit notamment des mesures de réorganisation de l'entreprise qui doivent permettre le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.
    Le plan de redressement peut prévoir des licenciements nécessaires à la survie de l'entreprise et le départ d'un ou plusieurs dirigeants.

  - **La cession partielle ou totale de l'activité ou de certaines d'entre elles.**

  - L**a clôture de la procédure** s'il apparaît que le débiteur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et régler les frais.

  - **L'ouverture d'une liquidation judiciaire** si la situation de l'entreprise ne peut pas s'améliorer.

3 – La liquidation judiciaire

La structure doit être **en état de cessation des paiements**, c'est-à-dire dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et **le redressement judiciaire doit être manifestement impossible.**

Le tribunal de commerce **ouvre une procédure de liquidation judiciaire** qui est :
- soit une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
- soit une procédure de liquidation judiciaire de droit commun.

La liquidation judiciaire **met fin à l'activité du débiteur**, dont les biens sont vendus pour permettre le paiement des différents créanciers.

a. La liquidation judiciaire simplifiée

- Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019 (article 57), la liquidation judiciaire simplifiée **est obligatoire** lorsque les **3 conditions cumulatives suivantes s**ont réunies :
  - absence d'actif immobilier ;
  - 5 salariés maximum ;
  - chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 750 000 euros.

- **La procédure est plus courte et allégée :** le mandataire liquidateur est autorisé à procéder à la vente des biens mobiliers **sans recueillir l'autorisation du juge-commissaire** (soit de gré à gré soit aux enchères publiques).

- Le Tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée au plus tard dans un délai de **6 mois** après son ouverture.
  Ce délai est porté à **1 an** lorsque le nombre des salariés du débiteur, ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret.

b. La liquidation judiciaire de droit commun

- À partir du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, la structure concernée **doit cesser immédiatement son activité**, sauf autorisation du tribunal (pour une durée **de 3 mois, qui peut être prolongée une fois**).
  Le débiteur ne peut plus administrer ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas close.

- Le tribunal désigne dans le jugement d'ouverture :
  - **un juge-commissaire** qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;
  - **un mandataire judiciaire** pour être **liquidateur judiciaire** : le liquidateur exerce, à la place du débiteur, ses droits et actions sur ses biens, pendant toute la durée de la liquidation ;
  - **un représentant des salariés** ;
  - Le juge-commissaire peut également désigner de **1 à 5 contrôleurs** parmi les créanciers qui lui en font la demande.

- Le jugement d'ouverture **empêche toute action en justice** tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent ou à **la résolution d'un contrat** pour défaut de paiement.

- Le jugement d'ouverture **arrête le cours des intérêts**.

- **Les contrats de travail liant les salariés et l'employeur sont rompus dans un délai de 15 jours** suivant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
  Ce délai est **porté à 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi** (PSE) est établi.

- Les créances nées de la rupture du contrat de travail (salaires, primes, indemnités, cotisations et contributions sociales...) sont couvertes par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dès lors que la rupture intervient.

- Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise, deviennent **immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues**.

- ✓ Dans un délai de **2 mois** à partir de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, les créanciers qui disposent d'une créance qui existait avant le jugement d'ouverture doivent adresser **une déclaration de créances au liquidateur**.

- ✓ Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

- ✓ Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal fixe son délai.
  A l'expiration d'un délai de **2 ans**, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

A NOTER :

La responsabilité pour insuffisance d'actif peut être engagée à l'encontre du dirigeant, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'article L. 651-2 du Code de commerce dispose : « *Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.* »
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. « *Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. […]* ».

CAS PRATIQUE

L'entreprise TechniSol, SARL de 12 salariés spécialisée dans les solutions de chauffage écologique, a remporté un important marché public il y a deux ans, mais a depuis rencontré de nombreuses difficultés dans l'exécution du contrat. Les retards de paiement du client principal ont entraîné une crise de trésorerie. L'entreprise a commencé à puiser dans ses réserves et a accumulé une dette bancaire importante.
Le 15 juin, des sommes ont été saisies sur son compte bancaire par un des créanciers et certains fournisseurs menacent d'exiger un paiement immédiat de leurs créances.
De plus, le gérant, Monsieur Belin, s'aperçoit qu'il ne pourra pas faire face à la prochaine échéance de salaires prévue pour le 25 juin.
Il se demande s'il doit déclarer la cessation des paiements et ce qu'il risque à attendre encore.

1. **Quelles sont les obligations légales du dirigeant en cas de cessation des paiements ?**
2. **Quelles peuvent être les conséquences pour le dirigeant s'il tarde à faire cette déclaration ? (Question théorique)**
3. **Quels sont les effets de l'ouverture d'une procédure amiable sur les poursuites individuelles des créanciers ? Monsieur Belin y a-t-il intérêt ? Les créanciers y trouveront-ils un intérêt ?**

I – Points communs entre procédures

	Mandat ad hoc /Conciliation/Sauvegarde/Redressement judiciaire/Liquidation judiciaire
Causes des procédures	Toutes les procédures visent à prévenir ou traiter les difficultés économiques des entreprises
Tribunal compétent	La juridiction compétente est en principe le Tribunal de Commerce ou le Tribunal des Activités Economiques ou Tribunal Judiciaire (pour les professions non commerçantes).
Intervention d'un tiers	Les procédures amiables et judiciaires peuvent faire intervenir un tiers (mandataire ad hoc, conciliateur, administrateur judiciaire…).
Gel des démarches des créanciers	Certaines procédures (conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation) permettent une protection contre les poursuites des créanciers.
Apurement du passif	Le passif est traité dans toutes les procédures, mais avec des modalités différentes (accord amiable, plan judiciaire, liquidation…).

II – Principales différences entre procédures

Élément	**Mandat ad hoc / Conciliation**	**Sauvegarde**	**Redressement judiciaire**	**Liquidation judiciaire**
Nature	Amiable (hors procédure collective)	Procédure collective préventive	Procédure collective curative	Procédure collective terminale
Impact sur les créanciers	Négociation uniquement	Gel des dettes antérieures + plan de sauvegarde	Suspension des poursuites + plan de redressement	Cessation d'activité, désintéressement par cession des actifs
Sortie possible	Accord amiable ou échec	Plan de sauvegarde ou échec (conversion en RJ)	Plan de redressement, cession, ou conversion en LJ	Clôture pour extinction du passif ou insuffisance d'actif
Rôle du dirigeant	Poursuit ses activités de direction	Conserve la gestion sous contrôle du juge	Converse tout ou partie de la gestion sous contrôle du juge	Dessaisi de ses pouvoirs au profit du liquidateur judiciaire

III – Tableau comparatif des procédures

Procédure	Conditions d'ouverture	Publicité	Nature	Objectif	Durée	Cessation des paiements	Intervention du tribunal
Mandat ad hoc	Difficultés passagères non déclarées (pas de seuil requis)	Confidentielle	Amiable	Résolution des difficultés par la négociation	Pas de durée légale (souvent 1 à 3 mois renouvelables)	Non	Sur demande au Président du Tribunal
Conciliation	Difficultés réelles, sans cessation des paiements ou < 45 jours	Confidentielle sauf homologation	Amiable	Recherche d'un accord amiable avec les créanciers	4 mois (+1 mois possible)	Non ou < 45 j	Sur demande au président du tribunal
Sauvegarde	Difficultés avérées, mais pas encore en cessation des paiements	Publique (publication au BODACC)	Judiciaire	Permettre la poursuite de l'activité et apurer le passif	Période d'observation de 6 mois (renouvelable jusqu'à 18 mois)	Non	Sur jugement du tribunal
Redressement judiciaire	Cessation des paiements et redressement possible	Publique (publication au BODACC)	Judiciaire	Tenter de sauvegarder l'entreprise, les emplois et apurer le passif	Période d'observation de 6 mois (renouvelable jusqu'à 18 mois)	Oui	Sur déclaration ou assignation
Liquidation judiciaire	Cessation des paiements et redressement manifestement impossible	Publique (publication au BODACC)	Judiciaire	Mettre fin à l'activité et liquider les actifs pour payer les créanciers	Variable selon complexité mais en général sur 2 ans (les créanciers peuvent en demander la clôture)	Oui	Sur déclaration ou assignation